

Rechtsabgleich mit dem Solaren Rechtsbuch

Justizministerium, Abteilung für Transport und Raumfahrttechnik | Ergänzungsdossier | Stand: Jahr 2235

Dieses Dossier gleicht die Dossiers 2234-A71 bis A85 mit dem **Solaren Rechtsbuch (Stand 2234)** ab. Es hat zwei Aufgaben: Es fasst in knapper Form zusammen, wie das Recht der Solarrepublik aufgebaut ist, und es nennt, was an den Dossiers angepasst wurde, wo Begriffe neu zu lesen sind und welche Abweichungen bewusst bleiben.

Vorrangregel
Bei **Rechtsfragen** (Zuständigkeiten, Straftatbestände, Rechtsformen, Fristen, Gerichte) gilt das Rechtsbuch. Bei **Welt, Zahlen, Orten und Geschichte** gelten die Dossiers, bei TOI-700 d das Dossier 2234-A85. Behördennamen, die das Rechtsbuch in Anhang D als Platzhalter führt, wurden an die Namen der Dossiers angeglichen (Tabelle in Abschnitt 2).

1. Das Rechtssystem auf einer Seite

Das Solare Recht ist ein Mischsystem: Gesetzbücher nach kontinentaleuropäischem Vorbild, aber Geschworenengerichte nach angelsächsischem Vorbild. Die Solare Charta steht an der Spitze; ihr **Kernbestand** (Würde, Leben, Freiheit, Atemluft und Grundversorgung, Rückkehr, faires Verfahren) gilt in jedem Rechtskreis und kann auch von Konzernen nicht abbedungen werden. Schwach ist nicht der Wortlaut, sondern die Durchsetzung: Wo kein Sol-Gericht, keine Sol-Station und kein Sol-Schiff erreichbar ist, bleibt der Anspruch auf dem Papier.

Rechtskreis	Wer regiert	Welches Recht gilt	Beispiele (2234)
Kernrecht	Sol-Regierung auf Luna	Volles Sol-Recht: Sonnensystem und alle Orte, die unmittelbar Sol unterstehen	Erde, Provinzen im Sonnensystem
Stationsrecht	Sol-Regierung durch Stationsleiter	Auf Luna-Stationen gilt Luna-Recht; außerhalb der Station das Recht des Systems	Hoheitsstationen (Alpha-Sektoren, Wolf 1061)
Chartarecht	Lokale Regierung des Systems	Lokales Recht im Rahmen des Charta-Abkommens; Sol-Recht nach Abkommen; Kernbestand immer	Territorien (Proxima, Ross 128, Tau Ceti, ...)
Konzernrecht	Das gründende Unternehmen	Der Konzern regelt fast alles selbst (Werkordnung); Kernbestand gilt rechtlich fort, wird nur eingeschränkt durchgesetzt	Konzernkolonien (Gliese 667 C, TRAPPIST-1, LHS 1140)

Die Dossiers sprechen zusätzlich von „Konzessionskolonien“: Konzernkolonien, in denen Sol auf Beschluss eine Station unterhält (Wolf 1061). Auf der Station gilt Luna-Recht; außerhalb entscheidet im Rahmen der Konzession der Konzern (KolG § 6 Abs. 4). Eine Station gründet die Regierung nur durch Beschluss, der Betreiber wird angehört (StatG § 10); es gibt keine feste Einwohnerschwelle.

Gerichte und Verfahren

Gericht	Zuständigkeit	Besetzung
Ortsgericht	kleine Streitigkeiten (bis zehn Regelsätze), Mietstreit, Ordnungswidrigkeiten, Schlichtung	ein Berufsrichter
Bezirksgericht	Zivil- und Strafsachen erster Instanz; Fachkammern	Einzelrichter, Kammer oder Geschworenenbank
Fachkammern	Arbeits-, Verwaltungs-, Raumrechtskammer; am Ceres-Kontor die Börsen- und Handelskammer	ein Berufsrichter und zwei ehrenamtliche Richter
Systemgerichtshof	Berufung gegen Urteile des Bezirksgerichts	drei Berufsrichter
Solares Oberstes Gericht (Luna)	Revision; einheitliche Rechtsprechung	Senat aus fünf Berufsrichtern
Solares Verfassungsgericht (Luna)	Charta-Auslegung, Normenkontrolle, Streit zwischen Sol und Systemen, Verfassungsbeschwerde	sieben Richter, zwölf Jahre, keine Wiederwahl

Über Schuld entscheiden im Strafverfahren Geschworene (Große Jury mit zwölf bei Verbrechen, Kleine Jury mit sechs bei Vergehen auf Antrag); die Strafe bemisst eine Kammer aus zwei Berufsrichtern und zwei Geschworenen. Die **Anklagebehörde** (Staatsanwaltschaft) leitet die Ermittlungen und muss bei hinreichendem Tatverdacht anklagen; an ihrer Spitze steht die Generalanklägerin auf Luna, die dem Justizministerium untersteht, in Einzelfällen aber keine Weisungen erhält. Volksinitiative und Volksbegehren sind in der Verfassung verankert: Die Initiative braucht 1 % der Stimmberechtigten, das Volksbegehren 5 % innerhalb von sechs Monaten, die Abstimmungsfrist beträgt vier Wochen; bei Gesetzen, die Rechte der Systeme berühren, zählt auch die Mehrheit der Systeme (SolVA).

2. Zuständigkeiten: Rechtsbuch und Namen der Dossiers

Aufgabe	Rechtsbuch	Name und Zuordnung in den Dossiers
Börsenaufsicht (auch Ceres-Kontor)	Solare Finanzaufsicht gemeinsam mit der Handelsüberwachungsstelle der Börse, die dem Börsenträger zugeordnet ist, aber der Fachaufsicht der Finanzaufsicht untersteht (SolHGB § 15)	Bisher in A78/A84/A81 als „Selbstkontrolle“ beschrieben, jetzt angeglichen
Kartell- und Missbrauchsaufsicht	SolHGB § 22 nennt keine Behörde	Solares Kartellamt im Ministerium für Wirtschaft und Ressourcen (A78); nicht im Finanzministerium
Zündfreigabe, Zonen, Korridore	Zonenamt (Platzhalter)	Zonenwache und Torkontrolle (A72/A78)
Zulassung von Antrieben und Raumfahrzeugen	Raumfahrtzulassungsamt, Verkehrsbehörde (Platzhalter)	Transportministerium
Planetenschutz, Kategorien A bis D	nicht geregelt (HabUG § 6: Schutz einheimischen Lebens)	Bundesamt für Planetenschutz (BPS)
Biosicherheit, Befall, Quarantäne	Biosicherheitsamt (Platzhalter)	Biosicherheitsamt; Dekontamination durch zugelassene Betriebe (Czysto AG)
Kolonien: Zulassung, Aufsicht, Landungsgenehmigung TOI-700 d	Kolonialamt (Platzhalter)	Kolonialamt (früher „Konzessionsamt“ im Ministerium für Systemangelegenheiten)
Ermittlung und Anklage	Anklagebehörde, Generalanklägerin auf Luna	dem Justizministerium unterstellt; nicht das BPS
Experimentelle Transittechnik	Regierung auf Luna, Forschungsamt; Kontrollgremium der Versammlung (ETTG)	Amt für Sonderprojekte; Verfahren vor der Sonderkammer

3. Börse, Insidergeschäfte und Fernziel-Fonds

- **Insiderverbot (SolHGB § 16):** Wer Insiderinformationen hat, darf sie nicht nutzen, um Wertpapiere, Rechte *oder Anwartschaften* zu erwerben oder zu verkaufen. Strafe: bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe oder Geldstrafe. Ob Wissen aus Messdaten von Observatorien schon vor der Bekanntmachung Insiderinformation ist, hat das Gericht bisher offengelassen.
- **Anwartschaften (SolHGB § 18, TOI-RahmG § 8):** Das Recht, bei Eintritt bestimmter Voraussetzungen einen Landanteil zu verlangen. Sie sind übertragbar und handelbar, geben bei TOI-700 d aber nur Vorrang im noch nicht eröffneten Zuteilungsverfahren. Bis zu einer Entscheidung dürfen die Anwartschaften des Ceres-Kontors nur mit Zustimmung der Aufsicht verfügt werden (§ 9 Abs. 4).
- **Fernziel-Fonds (SolHGB § 19, vorläufig):** vom Ceres-Kontor verwaltetes Sondervermögen; Anleger sind über das hohe Risiko aufzuklären; der Fonds trägt anteilig die Erschließungskosten, eine **Nachschusspflicht der Anleger ist ausgeschlossen**. Haftung der Verwalter und Bewertung der Anwartschaften sind nicht geregelt. Die Doppelrolle des Kontors (Börsenträger, Fondsverwalter, Marktteilnehmer) gilt als ungelöster Interessenkonflikt.
- **Marktmanipulation (§ 17):** falsche Angaben und Scheingeschäfte, bis zu fünf Jahre. **Leerverkäufe von Anwartschaften und Kolonie-Beteiligungen sind verboten (§ 20);** die Aufsicht darf Positionsgrenzen setzen und den Handel aussetzen (§§ 15, 21).
- **Rechtsformen (SolHGB § 4):** OHG, KG, GmbH, AG, Genossenschaft und Kolonialgesellschaft. Das Ceres-Kontor ist daher eine AG mit 40 % Streubesitz, keine Genossenschaft; Konzernkolonien führen oft eigene, nicht abgeglichene Handelsregister.

4. Raum- und Technikrecht

Gesetz	Kerninhalt	Dossiers
Sperrzonengesetz (SperrZG)	Zündverbot in Sperrzonen (§ 7); Anmeldung spätestens 6 Stunden vor Zündung, Freigabe durch das Zonenamt (§ 8); zugewiesener Korridor (§ 9); Sperrschatten = Raum hinter dem Zündpunkt (§ 10); Zündprotokoll 10 Jahre (§ 11); Notzündung nur bei gegenwärtiger Lebensgefahr (§ 12); Haftung ohne Verschulden (§ 15); vorsätzliche Zündung in der Zone 1 bis 10 Jahre, fahrlässig bis 3 Jahre (§ 16); Ordnungswidrigkeit bis 300 Regelsätze (§ 17). Gateway-Sektoren heißen nur Alpha bis Delta, Gradangaben sind unzulässig.	A72, A75, A76
Antriebs- und Anlagengesetz (AntrG)	Antriebsklassen 1 bis 5: MPD-Pendlerdüsen, Fusionspuls, Magneto-Bussard, Antimaterie-Pionen, Metrischer Wellenantrieb. Typzulassung je Modul durch das Transportministerium, Klasse 1 nur anzeigepflichtig, Klasse 4 nur mit Einzelgenehmigung.	A71, A74
Biosicherheitsgesetz (BioSG)	Befall durch das Bakterium ist binnen 6 Stunden zu melden; drei Befallsstufen, Hüllenquarantäne ab Stufe 2; Züchten, Lagern und Weitergeben ist verboten (1 bis 10 Jahre), Ausnahme nur genehmigte Forschung.	A82
Gesetz über experimentelle Transistechnik (ETTG)	Staatsvorbehalt; unbemannte Erprobung nur mit Einzelfallgenehmigung der Regierung; Ergebnisse an das Kontrollgremium; Technik und Funktionsweise sind Verschlussache; Streit entscheidet die Sonderkammer, öffentlich nur der Tenor. Bemannte Transite sind verboten (Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren).	A71, A74, A85
Stations- und Kolonialgesetz (StatG, KolG)	Luna-Stationen; Charta-Kolonie (lokale Regierung, Abkommen) und Konzernkolonie (Unternehmen führt unmittelbar, Werkordnung); Luna-Gesetze gelten dort nur auf der Station; Kernbestand der Charta gilt immer; Schlichtungsstelle auf Luna.	A73, A78, A79
Habitat- und Umweltgesetz (HabUG)	Begrünungspflicht, Terraformungsverfahren, Schutz einheimischen Lebens.	A80, A82
Rahmengesetz TOI-700 d (TOI-RahmG, vorläufig, befristet)	Welt untersteht der Hoheit Sols (§ 3); Landung nur mit Genehmigung des Kolonialamts (§ 4); Dekontamination vor dem Betreten (§ 5); Besiedlung nur im Band, Sonnen- und Schattenseite nur für Forschungs- und Sicherheitsfahrzeuge mit Genehmigung (§ 6); Zuteilungsverfahren noch nicht eröffnet (§ 7); Quarantäne mindestens zwei Wochen (§ 10); Streit entscheidet Raumrechtskammer Luna oder Börsen- und Handelskammer Ceres (§ 11).	A85

5. Begriffe, die neu zu lesen sind

Älterer Begriff	Gilt jetzt
Chartakolonie (konzerngeführt)	Konzernkolonie. „Charta-Kolonie“ bezeichnet nur Kolonien mit lokaler Regierung und Abkommen mit Sol.
Hoheitsstation	Luna-Station; Solarrecht gilt nur auf ihr, nicht im ganzen System.
Oberstes Solargericht, 16 Richter	Solares Oberstes Gericht (Revision, Senate zu fünf Richtern) und Solares Verfassungsgericht (sieben Richter, zwölf Jahre).
„FTL: Klasse I“ (A71, A74)	Zählung der Antriebsdossiers; im AntrG ist der Metrische Wellenantrieb Klasse 5.
Sperrschatten	Rechtlich: Raum hinter dem Zündpunkt (§ 10 SperrZG). Die Dossiers nennen zusätzlich den „Sonnen-Sperrschatten“, die Richtungen, die für Feldbahnen durch die Sonnenzone gesperrt sind, eine Planungsgröße.
Korridorregel	Rechtlich: vom Zonenamt zugewiesener Flugweg (§ 9). Das Verbot, ohne Abbremsen am Zonenrand in eine Sperrzone einzudringen, steht in § 7 Abs. 3.
Konzessionsamt	Kolonialamt.
Börsenaufsicht des Kontors	Solare Finanzaufsicht mit Handelsüberwachungsstelle (siehe Abschnitt 3).
Q-Schiffe mit Besatzung oder Passagieren (A74)	Die Besatzungs- und Passagierangaben der Quantentunnel-Schiffe Q-2, Q-3 und Q-5 sind Auslegungswerte. Eingesetzt werden sie ausschließlich unbemannt (§ 4 ETTG).
„Erprobt ≈ 4,2 ly“ (A71, A74)	Stand 2234. Die Sondensprünge von 2234/35 reichten bis 101,4 ly (A85).
Schwarzfilm-Kulturen der Ola AG	Genehmigte Forschungs- und Sonderkulturen nach BioSG §§ 7, 8 (Biosicherheitsamt). Die gewerbliche Nutzung beruht auf Ausnahmegenehmigungen, eine Rechtsgrauzone.

6. Was wurde in den Dossiers geändert?

Dossier	Änderung
A71	Zulassung je Modul durch das Transportministerium; Feldbahn-Regel an § 7 SperrZG angeglichen.
A72	Zünd- und Notfallregel (§§ 12, 16), Sonnenmittelpunkt statt Baryzentrum, Sternzonen als Näherung (§ 3), Sektoren Alpha bis Delta ohne Gradangaben, Geltung für Sol-Schiffe, Sonnen-Sperrschatten als Planungsgröße.
A73	Europa und Enceladus: Kategorie A, nur Orbitalstationen und Fernerkundung; Luna-Station per Beschluss; Solares Oberstes Gericht; Fahrstuhlzeit $\approx$ 15 Stunden; Psyche-Trommel seit 2150.
A74	Quantentunnel-Schiffe unbemannt (Auslegungswerte), Startschleifen statt Raketenanstieg, Konzernkolonie.
A75, A76, A77	Lotse berät den Führer (RVO § 4); Zonenregel als Näherung; Zündverbot statt „Abbauverbote“; Konzernkolonie.
A78	Gerichte (Oberstes Gericht, Verfassungsgericht mit sieben Richtern), Volksabstimmung nach SolVA, Station nur per Beschluss, Konzernkolonie und Werkordnung, Kolonialamt, Raumwerft baut Pionenschiffe, Freihafenamt hat Aufsicht statt Zoll, Rechtsformen, Ceres-Kontor als AG.
A79, A80	Luna-Recht nur auf der Station; Konzernkolonie; Gerichtsgebäude; Grünquote der Schwebe-Gondelgärten $\geq$ 25 %.
A81	Rechtsformen (Ceres-Kontor als AG, Yaku als GmbH, Randmark als Kolonialgesellschaft), Börsenaufsicht, Finanzaufsicht bei Soko la Nafaka, Pionenschiffe, Antimaterie-Kontrollgesetz 2154, Ola und Impilo nach BioSG, Käufe des Fonds zur Hälfte vor der ersten Messung.
A82, A83	Hüllenquarantäne ab Befallsstufe 2; Ola-Stämme genehmigt; Rückfrage bei 75 ly 1,5 Jahre; Schwerkraft TRAPPIST-1 e 0,82 g; Rahmengesetz TOI-700 d im Nachtrag.
A84	Kartellamt im Wirtschaftsministerium, Börsenaufsicht, Insiderverbot, Leerverkaufsverbot, Manipulation durch die Finanzaufsicht verfolgt.
A85	Anwartschaft als Vorrang im Zuteilungsverfahren, Börsenaufsicht und Insiderverbot, Ermittlungsstränge, Bürgschaften ohne Nachschusspflicht, Landungsgenehmigung beim Kolonialamt, Meridian-Basis am inneren Ringrand, Siedlung nur im Ring, ETTG-Rahmen der Sonden, Käufe zur Hälfte vor der ersten Messung.

7. Bewusst nicht angeglichen

- **Drei atembare Welten:** Die Dossiers zählen Erde, Ross 128 b und TOI-700 d. Das Rahmengesetz spricht von „einer der beiden bisher bekannten Welten mit atembarer Luft“. Das Rechtsbuch sollte angeglichen werden (oder Ross 128 b als abiotisch gelten).
- **Schwarzfilm:** Das Rechtsbuch deutet den Begriff in SolHGB § 24 als unregistrierte Parallelgeschäfte; der Kanon (A82) meint das radiotrophe Bakterium Radiotrophus proxima.
- **Siedlungsschutzgesetz von 2223 und Konzessionskolonie:** Beides kennt das Rechtsbuch nicht. Beide bleiben als Setzung des Politik-Dossiers, mit der Maßgabe, dass eine Station nur per Beschluss entsteht.
- **Rechtsräume (A78) und Rechtskreise:** Die fünf Rechtsräume der Dossiers (Regionen, Provinzen, Territorien, Konzessions- und Konzernkolonien) bleiben als politische Gliederung neben den vier Rechtskreisen des Rechtsbuchs.
- **Behördenamen:** Zonenamt, Raumfahrtzulassungsamt und Verkehrsbehörde sind Platzhalter des Rechtsbuchs und bleiben in den Dossiers unter ihren Namen (Zonenwache, Transportministerium).
- **Datenverbindung:** SolGVG § 26 setzt eine Datenverbindung zwischen Gericht und Beteiligten voraus. Echtzeit-Kommunikation zwischen Systemen gibt es nicht; gemeint sind Datenkerne, Kuriere und systeminterne Netze.
- **Öffentlichkeit der Quantentunnel-Technik:** A71 und A74 beschreiben die Technik als Werkstattwissen der Dossiers; im Setting selbst ist sie Verschlussache (ETTg § 1 Abs. 3).

8. Wer ermittelt im Fall Fernziel-Fonds?

Kurzantwort

Strafverfahren (Insiderhandel, § 16 SolHGB): Anklagebehörde unter der Generalanklägerin auf Luna, mit Ermittlungsrichter am Bezirksgericht; Verhandlung vor der Börsen- und Handelskammer am Ceres-Kontor oder der Raumrechtskammer Luna (Abgrenzung ungeklärt, im Streit entscheidet das Oberste Gericht). **Marktaufsicht:** Solare Finanzaufsicht (Auskunft, Durchsuchung, Handelsaussetzung, Bußgeld). **Wettbewerb:** Kartellamt, getrennt. **Verschlussachen** (Quantentunnel, Amt für Sonderprojekte): Sonderkammer, öffentlich nur der Tenor. Offen sind ob Observatoriumsdaten vor der Bekanntmachung Insiderinformation waren, die Haftung der Fondsverwalter und der Interessenkonflikt des Kontors als Börsenträger.